

[붙임 1]

징계 요구

제	목	복무신청 없이 평일 근무시간 중 골프장 이용(복무 위반)		
조	치	부	서	인력개발실
내	용			

1. 업무 개요

한국기계연구원(이하 '연구원'이라 한다)은 연구몰입환경을 조성하고 일과 가정이 양립할 수 있는 근로환경을 마련하고자 유연근로시간제를 도입(2019.8.5.) 하였으며, 담당업무의 특성 및 근무 형태에 따라 '선택적 근로시간제', '재량 근로시간제' 및 '사업장 밖 간주근로시간제'를 선별적으로 운영하고 있다.

이에 따라 연구원은 유연근로시간제 운영 시 「근로기준법」이 정하는 바1)에 따라 통상의 근무시간·근무일 등을 조정하여 운영하고 있으며, 그 외의 일반 근무는 「취업규칙」 제5조(근로시간)에 따라 개별 근로조건을 준수토하도록 하고 있다.

2. 관련규정 및 판단근거

연구원 「취업규칙」 제5조(근로시간) 제1항에 따르면 직원의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 1일 8시간, 1주일 40시간, 주5일 근무를 기준2)으로 하되, 업무의 종류 및 연구원 필요에 따라 근로시간을 변경3)할 수 있다. 그리고 동조 제3항에 따라 연구원의 시무 및 종무 시각은 정부 공무원의 시각4)에 따르되, 정부의 시책 및 기타 연구원의 필요에 따라 이를 변경5)할 수 있다.

1) 「근로기준법」 제52조(선택적 근로시간제), 제57조(보상휴가제), 제58조 제1항 및 제2항(사업장 밖 간주근로시간제), 제58조 제3항(재량근로시간제)

2) 통상근로자 근무 기준

3) ex. 단시간 근로자

4) 「국가공무원 복무규정」 제9조(근무시간 등) 제2항에 따르면 공무원의 1일 근무시간은 오전 9시부터 오후 6시까지로 하며, 점심시간은 낮 12시부터 오후 1시까지로 한다.

5) ex. 선택적 근로시간제, 단시간 근로자

그리고 「유연근로시간제 운영지침」⁶⁾ 및 노사합의서⁷⁾는 유연근로시간제가 각 유형별로 합리적으로 운영될 수 있도록 적용 기준(적용 대상)을 구분하여 명시([표 1] 참고)하고 있으며, 일부 직원은 그 수행업무의 특성 및 근무 형태로 인해 유연근로시간제 적용에서 제외⁸⁾될 수 있다.

[표 1] 유연근로시간제 유형별 적용 기준(적용 대상)

구분	적용 기준(적용 대상)
선택적 근로시간제	통상근로자(주40시간 근무자)
재량 근로시간제	- 연구부서의 정규직(무기계약직 포함) 중 연구직 및 기술직 직원 - 연구개발을 전담으로 수행하는 기업지원실 소속 기업지원 인력 - 연구부서의 별정직 중 기술위원 및 전문위원
사업장 밖 간주근로시간제	연구원 밖에서 출장, 교육, 행사 등의 업무를 수행하는 직원

이에 따라 유연근로시간제 적용에서 제외되는 직원의 경우 개별 근로조건(고용계약서에 명시된 근로일, 근로일별 근로시간[시작시간, 종료시간, 주당 근무시간], 휴일 및 휴가 등)을 준수하여야 하며, 고용계약서에 기재된 근로조건을 위반하지 않도록 주의를 기울여야 한다.

3. 과학기술정보통신부 처분 기준

과학기술정보통신부에서는 “2022년 평일 골프장(국감 지적사항) 이용자 처분 기준”을 아래([표 2] 참고)와 같이 안내(2023.2.22.)하였으며, ‘복무신청 여부’ 및 ‘상습성 유무’에 따라 위반 유형을 3가지로 구분하여 처분기준을 달리하였다.

[표 2] 평일 근무시간 골프장 이용자 처분 기준

구분	위반내용	처분기준
유형1	○ 복무신청을 하였으나, 복무신청 개시 시간 전 골프장을 이용	엄중경고
유형2	○ 복무신청을 하였으나, 상습적으로 복무신청 개시 시간 전 골프장 이용 ○ 복무신청 없이 골프장 이용	경징계처분
유형3	○ 상습적으로 복무신청 없이 골프장 이용	중징계처분

6) 「유연근로시간제 운영지침」 제4조(적용대상), 제14조(적용대상 업무 및 근로자), 제21조(대상의 범위)

7) 선택적 근로시간제 노사합의서(2021.11.8.) 제2조(적용범위), 재량근로시간제 노사합의서(2021.11.8.) 제1조(적용대상 업무 및 근로자), 사업장 밖 간주근로시간제 노사합의서(2021.11.8.) 제1조(대상의 범위)

8) 단시간 근로자는 선택적 근로시간제를 신청할 수 없으며, 행정부서 소속의 정규 연구직은 재량 근로시간제를 신청할 수 없으며, 학생연구원은 선택적 근로시간제 및 재량 근로시간제를 신청할 수 없다.

4. 사실 관계

복무감사(1차 자료조사) 및 감사위원회 검증(2차 자료검증)을 통해 확인된 복무 위반자는 아래와 같으며, 총 2건의 복무 위배 사실([표 3] 참고)을 확인하였다.

[표 3] 평일 골프장 이용자 중 복무 위반자 상세 현황

성명	직급	골프장 이용		세부내용	근무 시작	출입 기록	비고
		일자	Tee-off 시간				
OOO	OO	2022.7.22.(금)	06:51	복무신청 없이 근무시간 골프장 이용	09:00	09:43	복무 위배
	OOO	2022.8.19.(금)	06:44	복무신청 없이 근무시간 골프장 이용	09:00	09:30	복무 위배

복무 위반자는 OOO OOOOOO⁹⁾으로서 유연근로시간제 적용을 받지 않기에 개별 근로조건(고용계약서에 명시된 근로일, 근로일별 근로시간[시작시간, 종료시간, 주당 근무시간], 휴일 및 휴가 등)을 준수하여야 함에도, 복무신청 없이 평일 근무시간에 골프장을 이용하였다.

하지만 복무 위반자의 경우 상기 건(2건) 이외의 복무 위반 사실을 발견할 수 없었으며 담당업무 특성, 위반의 빈도, 위반 행위간 시간적 간격 등 여러 사정을 종합하여 판단하였을 때 복무 위반의 상습성은 없었다고 판단하였다.

이와 같이 복무 위반자는 총 2건의 복무를 위배하였으나 상습성은 부정되기에, 과학기술정보통신부 처분 기준(유형 2)에 따라 경징계 처분이 필요하다.

조치할 사항

인력개발실장은 복무신청 없이 평일 근무시간에 골프장을 이용한 관련자(1명)에 대해 경징계 조치하시기 바랍니다. (경징계)

※ 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	업무담당기간	비 고
OOOOOO연구실 (舊 OOOO연구실)	OOOOO	O O O	OOOO(OOO)	OOOO.O.OO.~현재	

9) 「OOO OO기준」 제O조(정의) 제O호에 따르면, “OOOOO”이란 OO OO으로 본인의 OOOO OO 또는 OOOO을 목적으로 연구원에서 일정기간 동안 OOOOO에게 OO OO 등을 OO받고, 연구에 참여하면서 OO를 받는 자를 말한다.